

0036629-66.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3086/2013 - 8º

Distrito Policial - Brás, 462/2013

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR DAVID COLLENTE DUARTE

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 786/2013

CESAR DAVID COLLENTE DUARTE, está sendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0036629-66.2013.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0036629-66.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 3086/2013 - 8º

Distrito Policial - Brás, 462/2013

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR DAVID COLLENTE DUARTE

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 786/2013

CESAR DAVID COLLENTE DUARTE, está sendo processado incurso no artigo 155, parágrafo 4º, IV, do Código Penal, e nos termos da denúncia de fls. 01-02 segundo a qual "[...] no dia 23 de abril de 2013, por volta das 05h, na Rua Oriente, 10, Feirinha

da Madrugada, Brás, nesta cidade de São Paulo, CÉSAR DAVID COLLENTE DUARTE, qualificado às fls. 08, subtrair, para si, juntamente com 3 outras pessoas, coisa alheia móvel, consistente num aparelho celular Samsung Galaxy S3, pertencente a CÉSAR COLLENTE DUARTE. Segundo restou apurado, a vítima KATIA COSTA RODRIGUES trabalha em uma banca da denominada Feirinha da madrugada e estava olhando fotos no celular de seu amigo CÉSAR COLLENTE DUARTE. Ao chegarem clientes a serem atendidos, KATIA colocou o aparelho atrás de um manequim. Em seguida, surgiu o denunciado, perguntando o preço de algumas roupas. Ato contínuo, entrou na banca, se apoderou do celular, empurrou a vítima KATIA e saiu em disparada. No entanto, foi perseguido por KATIA e CÉSAR que, gritando "pega ladrão", chamaram a atenção de populares que o prenderam em flagrante delito, além de agredi-lo. A vítima percebeu, ainda, a presença de duas mulheres e um homem que davam cobertura para o ilícito. No entanto, estes se dispersaram na multidão. [...]."

A materialidade delitativa consta em auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15-16.

Recebida a denúncia em 20/06/2013 (fls. 48). A decisão de 23/04/2014 (fls. 95) determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

O réu foi citado em 24/05/2022 (fls. 115).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal (ausente o réu na audiência de instrução, debates e julgamento, ficando decretada sua revelia, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal), seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O absolutório lançado pelo Ministério Público e ratificado pela Defensoria Pública é procedente.

A prova oral concluída em sede do contraditório não permite segura reconstituição acerca do fato delitivo e sua autoria, remanescendo em favor do réu o benefício da dúvida.

Nesse sentido, a prova concluída em sede do contraditório está restrita aos depoimentos dos policiais militares Sócrates Gomes e Fernando Henrique Wenceslau e nenhuma lembrança mais guardam sobre os fatos. A vítima, por sua vez, não localizada, estando o réu revel.

Portanto, não reconstituída prova relevante à apuração de autoria, impondo-se, desse modo, reconhecer-se a insuficiência de provas, fundamento pelo qual julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo CESAR DAVID COLLENTE DURARTE com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA